

소 장

원 고 김 지 민 (920315-2*****)

서울특별시 관악구 남부순환로 1820, 503호

전화 010-2841-7306 전자우편 jimin.kim@example.com

피 고 이 현 우

서울특별시 강남구 테헤란로 152, 1204호

전화 010-9274-1185

임대차보증금반환 청구의 소

소송목적의 값 10,000,000원

첨부할 인지액 50,000원

청 구 취 지

- 피고는 원고에게 10,000,000원 및 이에 대하여 2026. 1. 3.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.
- 소송비용은 피고가 부담한다.
- 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

- 원고는 2024. 1. 1. 피고와 사이에 서울특별시 관악구 남부순환로 1820, 503호에 관하여 보증금 10,000,000원으로 하는 주택 임대차계약을 체결하였습니다.
임대차 기간은 2024. 1. 1.부터 2026. 1. 1.까지입니다.

2. 원고는 같은 날 피고에게 위 보증금 10,000,000원을 지급하였습니다.
3. 위 임대차계약은 2026. 1. 1. 기간 만료로 종료되었습니다.
4. 원고는 2026. 1. 3. 위 목적물을 피고에게 인도하여 원고의 의무 이행을 모두 마쳤습니다.
5. 그럼에도 피고는 원상회복 비용을 공제하겠다고, 이유 없이 미루기만 한다는 이유로 보증금 반환을 거부하고 있으나, 이는 정당한 반환 거부 사유가 되지 못합니다.
피고의 구체적인 주장은 다음과 같습니다. 도배 · 장판 교체비 120만원을 공제한 뒤 돌려주겠다는 문자만 반복하였습니다.
피고는 미납 차임 · 관리비 등 명목으로 1,200,000원의 공제를 주장하고 있으나, 원고는 이를 다룹니다.
6. 원고는 임차권등기명령을 신청하여 등기를 마쳤으므로, 목적물을 인도한 이후에도 대항력과 우선변제권을 유지하고 있습니다.
7. 원고는 2026. 5. 2. 피고에게 내용증명 우편으로 보증금 반환을 최고하였고, 피고는 이를 수령하였으나 아무런 답변을 하지 아니하였습니다.
8. 따라서 원고는 청구취지와 같은 판결을 구하기 위하여 이 사건 소를 제기합니다.

입 증 방 법

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. 갑 제1호증 | 임대차계약서 |
| 1. 갑 제2호증 | 보증금 입금증 |
| 1. 갑 제3호증 | 임차권등기명령 등기사항증명서 |
| 1. 갑 제4호증 | 카카오톡 대화내용 |
| 1. 갑 제5호증 | 내용증명 및 배달증명 |
| 1. 갑 제6호증 | 목적물 인도 당시 사진 |

첨 부 서 류

- | | |
|-----------|------|
| 1. 위 입증방법 | 각 1통 |
| 1. 소장 부분 | 1통 |
| 1. 송달료납부서 | 1통 |

2026. 2. 14.

위 원 고 김 지 민 (인)

서울중앙지방법원 귀중